

1. INTRODUCCIÓN

- El sector lácteo es esencial en la alimentación humana. Según **DATACOMEX**, representa el **2,4 %** de las exportaciones y el **5,6 %** de las importaciones agroalimentarias españolas, con importante déficit comercial.
- El **Grupo de Trabajo para la Internacionalización del Sector Agroalimentario (GTISA)**, presidido por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del **MAPA**, cuenta con 7 grupos de trabajo, uno dedicado a la Promoción Agroalimentaria Internacional, centrado en:
 - Eliminación de barreras comerciales.
 - Consolidación de mercados tradicionales y apertura de nuevos.
 - Coordinación entre organismos estatales, autonómicos y sectoriales.
 - Mejora de la información sobre internacionalización.
 - Aumento de la dimensión empresarial y promoción de productos españoles.
- Tras la entrada en la **CEE**, el sector pasó de ser atomizado y residual a competitivo, con mejora continua de productividad e innovación.
- El tema aborda: descripción de productos (leche y derivados lácteos), factores de calidad comercial, normativa aplicable y análisis sectorial.

2. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

2.1. Leche

- Se define como el producto íntegro, no adulterado ni alterado, sin calostros, procedente del ordeño higiénico de hembras mamíferas sanas. Según el **Reglamento (UE) 1308/2013**, el término "leche" sin especificar corresponde a la de vaca.
- Principales tipos: **vaca** (mundo occidental), **búfala** (China, India, África, Oceanía), **cabra** (países mediterráneos) y **oveja** (sur de Europa a América y Australia).
- Es una mezcla de agua, grasas, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales, con componentes funcionales (prebióticos, enzimas, inmunoglobulinas).
- Tratamientos térmicos de conservación:
 - **Pasteurizada**: LTLT (63°C/30 min) o HTST (72°C/15-30 s). Vida útil de unas 72 horas.

- **Esterilizada:** 115-120°C/15-20 min. Vida útil de meses, con leve cambio organoléptico.
- **UHT:** 135-150°C durante 1-4 s. Vida útil de meses, propiedades casi inalteradas.
- El **Real Decreto 1054/2003**, modificado por el **Real Decreto 1472/2008**, aprueba la norma de calidad de leches conservadas parcial o totalmente deshidratadas:
 - **Leche evaporada:** clasificada por materia grasa y extracto seco (rica en grasa, normal, parcialmente desnatada, semidesnatada, desnatada).
 - **Leche condensada:** igual clasificación, con adición de sacarosa.
 - **Leche en polvo:** clasificada según contenido en materia grasa (rica en grasa >42 %, hasta desnatada <1,5 %).

2.2. Sector de los derivados lácteos

- **Nata:** concentración de materia grasa de la leche, natural o por centrifugadoras. Tipos: ligera, líquida, para montar, para montar rica en grasa y doble.
- **Mantequilla:** concentrado de grasa láctea obtenido de la nata, con fase acuosa (suero) y fase grasa. Variantes según nata ácida o dulce, con o sin sal, azúcar o edulcorantes.
- **Leches fermentadas:** amplio grupo según fermentación:
 - Láctica pura, con mesófilos (18-20°C) o termófilos (45-50°C, yogur, leche acidófila).
 - Láctica y por levaduras (kéfir, koumiss).
 - Láctica y ataque por hongos (viili finlandés).
- **Yogur:** regulado por el **Real Decreto 271/2014**, requiere las cepas **Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus** y **Streptococcus thermophilus** en cantidad mínima de **10⁷ UFC/g o ml**. El yogur pasteurizado tras fermentación, sin bacterias vivas, ha generado controversias en la **OMC**, ya que otros países exigen la denominación "leche fermentada tratada térmicamente" según CODEX.
- **Queso:** regulado por el **Real Decreto 1113/2006**, modificado por el **Real Decreto 818/2015**. Se obtiene por coagulación de la leche mediante cuajo u otros coagulantes.

- Según maduración: frescos (humedad máx. 80 %, grasa mín. 4 %) y madurados (pasta blanda, prensada -no cocida y cocida-, hilada, rallados y fundidos).
 - Según grasa: extragrasso (>60 %), graso (45-60 %), semigraso (25-45 %), semidesnatado (10-25 %) y desnatado (<10 %).
- Otros derivados: cuajada, helado, postres lácteos y sustitutos vegetales (soja, almendra).

3. FACTORES DE CALIDAD COMERCIAL

- La **calidad comercial** es el valor añadido de un producto respecto a su estado natural, derivado de selección, clasificación, acondicionamiento, envasado, almacenaje y transporte.
- Las **Normas de Comercialización de la UE** fijan criterios de selección, parámetros de calidad y categorías según nivel de calidad.
- Factores de calidad de la leche:
 - Características organolépticas normales (color, olor, sabor).
 - Ausencia de impurezas macroscópicas.
 - Contenido en materia grasa, proteínas, lactosa, extracto seco y humedad.
 - Determinación de cenizas y de acidez.
 - Control microbiológico de leche pasteurizada, esterilizada y UHT.
 - Detección de fraudes: adición de grasa vegetal, sustancias extrañas o conservantes.
- Alteraciones en la nata: acidificación y enranciamiento, formación de grumos, formación de suero, formación de ojos y lunas de aceite, y olores o sabores anormales.
- Alteraciones en la mantequilla: acidificación y enranciamiento, suciedad y materias extrañas, textura quebradiza y olores o sabores anormales.
- Defectos del queso: en la corteza (grietas, gangrena, parafinado incorrecto, ataques de ácaros o microbianos) y en la masa (consistencia, gases, putrefacción, color y sabor).

4. NORMATIVA APLICABLE

4.1. Política Agrícola Común (PAC)

- El **Reglamento (CE) 1234/2007** fue sustituido por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, que crea la **OCM Única**.
- La **PAC 2023-2027** se articula mediante:
 - **Reglamento (UE) 2021/2115**, sobre planes estratégicos financiados por **FEAGA** y **FEADER**.
 - **Reglamento (UE) 2021/2116**, sobre financiación, gestión y seguimiento.
 - **Reglamento (UE) 2021/2117**, que modifica el Reglamento 1308/2013 y el **Reglamento (UE) 1151/2012** sobre regímenes de calidad.
- Prioridades: sostenibilidad medioambiental, eco-regímenes y condicionalidad reforzada, relevo generacional, digitalización, organizaciones de productores y resiliencia frente a crisis.
- El **Reglamento (UE) 2017/2393 (Ómnibus)** modificó los Reglamentos 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 y 1308/2013, con medidas como:
 - Flexibilidad en la definición de agricultor activo.
 - Ayudas a jóvenes agricultores hasta el **50 %** del pago básico.
 - Refuerzo de organizaciones de productores y flexibilización de pagos acoplados.
 - Adaptación del coeficiente de admisibilidad de pastos (dehesa).
- Durante la COVID-19 se aprobaron los **Reglamentos (UE) 2020/592 y 2020/601**, con medidas excepcionales en frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva.

4.2. Organización Común de Mercados (OCM)

- Regulada por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el **Reglamento (UE) 2021/2117**, basada en unidad de mercado, solidaridad financiera y preferencia comunitaria.
- Objetivos: estabilizar mercados, garantizar nivel de vida a agricultores, mejorar competitividad, garantizar abastecimiento y favorecer sostenibilidad.
- Establece: medidas de intervención pública, ayudas al almacenamiento privado, normas de comercialización, intercambios con terceros países y organizaciones de productores e interprofesionales.

- La clasificación de productos se apoya en las normas **WP7 (CEPE/UN)**, de cumplimiento obligatorio para terceros países.
- Organizaciones interprofesionales relevantes: **INLAC, FENIL y FIAB**.
- El **régimen de intervención** corre a cargo del **FEGA** (España) y **FEAGA** (UE). La PAC 2023-2027 sustituyó el Pago Único por el **Pago Básico a la Sostenibilidad (BISS)**, con eco-régímenes y **Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM)**. Se mantienen pagos acoplados para vacuno de leche, ovino y caprino.
- Medidas de intercambio con terceros países: aranceles, contingentes, salvaguardias y certificados de importación o exportación.

4.3. Normativa voluntaria

- **Normas CEPE/UN (WP7)**: elaboradas por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, con 4 secciones especializadas, una dedicada a lácteos y huevos. Actualmente centradas en el desperdicio alimenticio y la trazabilidad, alineadas con los **17 ODS**.
- **Normas CODEX**: de carácter voluntario, orientadas a proteger la salud del consumidor y el comercio justo. Destacan **Codex Stan 243** (leches fermentadas y yogur), **Codex Stan 283** (queso), **Codex Stan 206** (términos lácteos) y **CAC/RCP 57-2004** (higiene de leche y lácteos).
- **Producción controlada**: normas UNE de **AENOR** (Comité AEN/CTN 155).
- **Producción ecológica**: regulada por el **Reglamento (UE) 2018/848**, que sustituyó al **Reglamento (CE) 834/2007** y sus desarrollos (Reglamentos (CE) 889/2008 y 1235/2008), exigiendo a terceros países cumplir los estándares comunitarios desde 2023. Modificado por el **Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842**. El **SOIVRE**, según la **Orden ECC/1936/2014**, controla en la importación productos agrarios vivos o transformados, piensos, materiales de reproducción vegetativa y levaduras.
- **Producción integrada**: regulada por el **Real Decreto 1201/2002**, con logotipo según la **Orden APA/1/2004**.
- **DOP, IGP y ETG**: reguladas por el **Reglamento (UE) 2024/1143** y, a nivel nacional, por la **Ley 6/2015**, que atribuye a la **AICA** los controles de comercialización. Ejemplos: DOP Cabrales, Manchego, Idiazábal, Tetilla y Queso de la Serena.
- **Protocolos de buenas prácticas ganaderas**: **GLOBALG.A.P.**, estándar **SQF** (9.^a edición), **Tesco Nurture** y **Carrefour Quality Lines**.

4.4. Normativa específica del sector lácteo

- **Real Decreto 1472/2008**, norma de calidad de leches conservadas deshidratadas.
- **Real Decreto 1113/2006**, modificado por el **Real Decreto 818/2015**, normas de quesos y quesos fundidos.
- **Reglamento (CE) 445/2007**, materias grasas para untar.
- **Real Decreto 95/2019**, condiciones de contratación en el sector lácteo y reconocimiento de organizaciones.
- **Real Decreto 271/2014**, norma de calidad del yogur.
- **Reglamento (UE) 2016/1614**, medidas excepcionales de intervención pública en mantequilla y leche desnatada en polvo.
- **Real Decreto 1181/2018**, indicación del origen de la leche en el etiquetado.
- **Reglamento (UE) 2019/6**, sobre medicamentos veterinarios, prohíbe el uso preventivo sistemático de antibióticos.
- **Reglamento Delegado (UE) 2024/1141**, modifica anexos del **Reglamento (CE) 853/2004** en requisitos de higiene para carnes, lácteos y huevos, sustituyendo la sigla CE por UE.
- El **SOIVRE**, según la **Orden PRE/3026/2003**, modificada por las **Órdenes ECC/2257/2013 y ECC/2566/2015**, no realiza control de calidad comercial en la importación ni exportación de leche y lácteos.

4.5. Normativa general

- **Real Decreto 175/2004**, designa a la Secretaría de Estado de Comercio como autoridad de control de normas de comercialización.
- **Reglamento (CE) 396/2005**, límites máximos de residuos de plaguicidas.
- **Reglamento (UE) 2023/915**, límites máximos de contaminantes en alimentos.
- **Reglamento (UE) 1169/2011**, información alimentaria al consumidor.
- **Real Decreto 1055/2022**, envases y residuos de envases.
- Paquete de higiene: **Reglamentos (CE) 852/2004 y 853/2004 y Reglamento (UE) 2017/625**, sobre controles oficiales.
- **Ley 28/2015**, defensa de la calidad alimentaria, con régimen sancionador.
- **Ley 1/2025**, prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

5. ANÁLISIS SECTORIAL

- El principal productor mundial de leche es **India**, seguido de **EEUU**, **China**, **Pakistán** y **Brasil**. La UE es el primer exportador mundial, con cerca del **18 %** del valor de la producción agrícola comunitaria, liderada por Francia y Alemania.
- En España, el vacuno aporta el **90 %** de la leche destinada a productos lácteos, mientras que oveja y cabra se orientan al queso. El sector se concentra en la cornisa cantábrica, con el **75 %** de los productores.
- La supresión de la **Cuota Láctea en 2015** orientó la producción hacia el mercado mundial, en un contexto de mayor competencia y caída del consumo.
- Principales productos fabricados: leche entera, semidesnatada y desnatada en formato UHT, con crecimiento de productos enriquecidos o sin lactosa, y quesos de vaca, oveja y cabra puros o en mezcla. La estrategia "**De la Granja a la Mesa**" ha impulsado un sistema de trazabilidad de la leche de vaca.
- La balanza comercial es deficitaria, con saldo negativo de **1.488 M€**, el **5,6 %** de las importaciones agroalimentarias, con crecimiento del **10,4 %** respecto a 2024. El queso es el producto más importado, principalmente desde Países Bajos, Alemania e Italia.
- Las exportaciones suponen el **2,4 %** del valor agroalimentario exportado, con crecimiento del **1,3 %**, encabezadas por queso, yogur, lactosueros, leche y mantequilla. El **70 %** se dirige a la UE (Portugal, Francia, Italia, Países Bajos), y entre terceros países destacan EEUU y Reino Unido.
- El **ICEX** desarrolla planes de promoción exterior: Plan de Promoción de Quesos de España en EEUU (desde 2016), Plan Integrado Alimentos EEUU (desde 2019) y Plan de Promoción de Alimentos Gourmet en Alemania (desde 2020).

6. CONCLUSIÓN

- El sector lácteo español es relevante dentro del tejido agroalimentario, pero mantiene una posición deficitaria estructural, con saldo negativo de **1.488 M€** y dependencia de socios comunitarios como Países Bajos, Alemania, Bélgica e Italia.
- La concentración productiva en la cornisa cantábrica y la supresión de la Cuota Láctea en 2015 explican esta orientación hacia el mercado mundial, sin cubrir la demanda nacional de quesos curados y semiprocesados.

- El **Acuerdo UE-Mercosur** presenta una lectura dual: abre oportunidades en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero también intensifica la competencia por menores costes de producción de estos países.
- A escala global, **Nueva Zelanda** y **Australia** son los principales competidores de la UE, con ventaja en leche en polvo y mantequilla.
- El reto interno es la caída del consumo de leche líquida, compensada por productos de mayor valor añadido, en un contexto de mayores costes derivados de la estrategia "**De la Granja a la Mesa**".
- La competitividad del sector pasa por la diferenciación mediante calidad y denominaciones de origen, y por exigir a terceros países estándares equivalentes a los comunitarios.